

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8801/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายสุทธิโชคหรือเชาวรัตน์ หรือเก่า

อัมพะมัต

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226

แม้ประจักษ์พยานโจทก์ที่เห็นเหตุการณ์ในคดีนี้ คือ นาย ณ. จะเบิกความว่า จำนาย ส. ไม่ได้แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ณ. ได้เคยให้การต่อพนักงานสอบสวน และได้เบิกความเป็นพยานโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 9326/2526 (คดีหมายเลขแดงที่ 1425/2526) ของศาลอาญา ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีที่พนักงานอัยการฟ้องนาย ส. กล่าวหาว่าร่วมกับพวกที่หลบหนีใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและเป็นคดีที่มีมูลคดีเรื่องเดียวกันกับคดีนี้ โดยนาย ณ. ได้เบิกความในคดีดังกล่าวว่า นาย ส. ได้ใช้อาวุธปืนยิงไปถูกผู้ตาย แม้คำเบิกความของนาย ณ. ดังกล่าวจะมีข้อถ้อยคำที่ได้เบิกความไว้ในคดีนี้ก็ตาม แต่นาย ณ. ได้เบิกความยืนยันไว้ในคดีนี้โดยรับว่าได้ให้ถ้อยคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อพนักงานสอบสวนตามบันทึกคำให้การ และได้เบิกความต่อศาลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีดังกล่าวจริง ดังนั้น คำเบิกความของนาย ณ. ในคดีหมายเลขดำที่ 9326/2526 (คดีหมายเลขแดงที่ 1425/2526) ของศาลอาญา จึงสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้เพราะเป็นพยานหลักฐานที่โจทก์อ้างและนำสืบไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 91, 288, 371 พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288 จำคุก 15 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดมาตราส่วนโทษให้ 1 ใน 3 ตาม ป.อ. มาตรา 76 จำคุก 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังยุติว่า ขณะที่เกิดเหตุคดีนี้ จำเลยใช้ชื่อนายสุทธิโชค จำเลยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายเชาวรัตน์ เมื่อปี 2533 ตามสำเนาหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเอกสารหมาย จ.3 และขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นนักเรียนโรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2526 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 14 นาฬิกา นายสนอง ผู้ตายซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอำนวยการศิลป์ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกันอีกหลายคนได้ขึ้นรถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 17 จากฝั่งตรงข้ามโรงเรียน ต่อมาเมื่อรถยนต์โดยสารแล่นไปจอดที่ป้ายหยุดรับผู้โดยสารที่บริเวณหน้าบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ กลุ่มนักเรียนโรงเรียนอำนวยการศิลป์ที่โดยสารมาในรถยนต์โดยสารประจำทางได้วิวาทชกต่อยกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะ ซึ่งอยู่ที่บริเวณที่หยุดรถดังกล่าว และนักเรียนโรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะคนหนึ่งได้

ใช้อาวุธปืนยิงไปทางกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอำนวยการศิลป์เป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกผู้ตายจนถึงแก่ความตาย คดีนี้มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยเป็น คนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงไปถูกผู้ตายจนถึงแก่ความตายหรือไม่ เห็นว่า แม้ประจักษ์ พยานโจทก์ที่เห็นเหตุการณ์ในคดีนี้ คือ นายณัฐ จะเบิกความว่า นายณัฐจ่านายสุทธิ โชคไม่ได้ จำเลยไม่น่าจะใช้นายสุทธิโชค นายอนุวัชร และ นายวีระยุทธ พยานโจทก์ เบิกความในทำนองเดียวกันว่า พยานทั้งสองจำไม่ได้ว่า จำเลยจะใช้คนร้ายที่ใช้อาวุธ ปืนยิงถูกผู้ตายหรือไม่ เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านมานานถึงสิบกว่าปีแล้ว กับนายศักดิ์ดา พยานโจทก์ได้เบิกความว่า พยานจำหน้า คนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงถูกผู้ตายไม่ได้ ก็ตาม แต่ นายณัฐได้เบิกความว่าขณะเกิดเหตุ นายณัฐเป็นนักเรียนของ โรงเรียน เทคนิคไทยสุริยะที่ร่วมกับเพื่อนอีกหลายคนไปยังที่เกิดเหตุ และนักเรียนโรงเรียน เทคนิคไทยสุริยะกลุ่มของนายณัฐได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียน อำนวยการศิลป์ในที่เกิดเหตุและมีการยิงปืนในที่เกิดเหตุจริง นอกจากนี้ นายณัฐยังรับว่า ภายหลังจากเกิดเหตุดังกล่าว นายณัฐได้เคยให้การต่อพนักงานสอบสวนตามบันทึก คำให้การเอกสารหมาย จ.10 และได้เบิกความเป็นพยานโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 9326/2526 (คดีหมายเลขแดงที่ 1425/2526) ของศาลอาญา เป็นความจริง ซึ่งคดี ดังกล่าวเป็นคดีที่พนักงานอัยการฟ้องนายสมสกุล กล่าวหาว่าร่วมกับพวกที่หลบหนี ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและเป็นคดีที่มีมูลคดีเรื่องเดียวกันกับคดีนี้ โดยนายณัฐได้เบิก ความในคดีดังกล่าวว่า วันเกิดเหตุหลังจากสอบภาคบ่ายเสร็จแล้ว นายณัฐกับเพื่อน ซึ่งมีนายสมสกุลหรืออ้อยจำเลยในคดีดังกล่าว และนายสุทธิโชคหรือเต๋ารวมอยู่ด้วย ได้ชักชวนกันไปบ้านเพื่อนชื่อ นายจินดาหรือตุ๋ที่ซอยนานา ถนนสุขุมวิท โดยขึ้น รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 51 ที่หน้าโรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะไปลงที่สี่แยก พญาไทเพื่อจะขึ้นรถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 17 ไปยังซอยนานา ขณะที่นายณัฐ กับพวกกำลังจะขึ้นรถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 17 ที่เล่นเข้าไปหยุดรับผู้โดยสาร นั้น กลุ่มเพื่อนของนายณัฐได้เกิดเหตุวิวาทกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอำนวยการศิลป์ ซึ่ง

โดยสารมาในรถยนต์โดยสารประจำทางคันดังกล่าว นายสมสกุลใช้ท่อพลาสติกยาว
ประมาณ 1 ฟุต ทำร้ายคู่ต่อสู้ กลุ่มนักเรียนโรงเรียนอำนวยการศิลป์ที่ลงจากรถยนต์
โดยสารประจำทางมาก่อนเหตุวิวาทวิ่งหนีไปขึ้นรถยนต์โดยสารประจำทางและขณะที่
รถยนต์โดยสารประจำทางดังกล่าวกำลังแล่นออกจากที่หยุดรถ นายสุทธิโชคได้ใช้
อาวุธปืนยิงไปทางกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอำนวยการศิลป์ 1 นัด จากนั้นนายณัฐกับพวกวิ่ง
ไปเรียกรถยนต์รับจ้างสาธารณะขึ้นหลบหนีไปที่บ้านนายจินดา เมื่อไปถึงบ้านนาย
จินดา นายสุทธิโชคเอาอาวุธปืนที่ใช้ยิงออกมามอบให้นายสมสกุล นายสมสกุลรับ
อาวุธปืนมาแล้วนำไปเก็บไว้ที่ใต้หมอน ในห้องนอนนายจินดา คำเบิกความของนาย
ณัฐดังกล่าวแม้จะมีข้อขัดแย้งคำที่ได้เบิกความไว้ในคดีนี้ก็ตาม แต่นายณัฐก็ได้เบิกความ
ยืนยันไว้ในคดีนี้โดยรับว่านายณัฐได้ให้ถ้อยคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อพนักงาน
สอบสวนตามบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.10 และได้เบิกความต่อศาลถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีดังกล่าวจริง ฉะนั้น คำเบิกความของนายณัฐในคดีหมายเลข
ดำที่ 9326/2526 (คดีหมายเลขแดงที่ 1425/2526) ของศาลอาญา จึงสามารถรับฟัง
เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้เพราะเป็นพยานหลักฐานที่โจทก์อ้างและนำสืบไว้โดย
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำเบิกความของนายณัฐที่ยืนยันว่านายสุทธิโชคเป็นคนร้ายที่
ใช้อาวุธปืนยิงไปถูกผู้ตายนั้น สอดคล้องกับคำเบิกความของว่าที่พันตำรวจเอกสำเร็จ
ซึ่งได้เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ขณะเกิดเหตุพยานรับราชการตำแหน่งรอง
สารวัตรสืบสวนประจำสถานีตำรวจ นครบาลพญาไท ยศร้อยตำรวจโท หลังจากเกิด
เหตุคดีนี้พยานได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาคือ พันตำรวจโทสมชาย (ยศในขณะเกิด
เหตุ) ให้ทำการสืบสวนหาตัวคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจากการสืบสวนทราบว่า
คนร้ายเป็นนักเรียนโรงเรียนเทคนิคไทยสุริยะกลุ่มของนายสมสกุล พยานจึงได้
ทำการจับกุมนายสมสกุล จากการสอบถามนายสมสกุล นายสมสกุลยอมรับว่าร่วมอยู่
ในเหตุการณ์จริง แต่นายสมสกุลเพียงแต่ใช้ท่อพลาสติกทำร้ายคู่ต่อสู้เท่านั้นไม่ได้ใช้
อาวุธปืนยิงผู้ตาย คนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย คือ นายสุทธิโชค และจากการ

สืบสวนพยานคนอื่น ๆ ก็ได้ความตรงกันว่า คนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายคือนายสุทธิโชคหรือเต๋า ซึ่งขณะที่เบิกความพยานจำนามสกุลไม่ได้แล้ว จากนั้นพยานได้เสนอผลการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาและได้มีการออกหมายจับนายสุทธิโชคหรือเต๋า หรือโจตามทีปรากฏในสำเนาหมายจับเอกสารหมายเลข 4 และเหตุที่เจ้าพนักงานตำรวจออกหมายจับนายสุทธิโชคอันเป็นสาเหตุที่มีการดำเนินคดีแก่จำเลยนั้น ก็สอดคล้องต่อเนื่องกับคำเบิกความของนายอนุวัชรและนายวีระยุทธอีกด้วย โดยพยานทั้งสองต่างยืนยันว่า ขณะเกิดเหตุพยานทั้งสองเห็นหน้าคนร้ายและจำคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายได้ โดยพยานทั้งสองได้ให้การถึงดำเนิน รูปพรรณของคนร้ายต่อพนักงานสอบสวนตรงกันตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข 2 และ 11 ทั้งนายวีระยุทธยังได้เบิกความว่า ในชั้นสอบสวนเจ้าพนักงานตำรวจได้เคยนำภาพถ่ายของนายสุทธิโชคทีปรากฏในภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของนายสุทธิโชคเอกสารหมายเลข 14 ให้นายวีระยุทธและนายอนุวัชรดูเพื่อยืนยันตัวคนร้ายอีกด้วย ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานตำรวจกล่าวหาว่านายสุทธิโชคเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและออกหมายจับไว้ตามสำเนา หมายจับเอกสารหมายเลข 4 นั้น ก็เนื่องมาจากเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนและสอบสวนประจักษ์พยานและ พยานหลักฐานอื่นจนชัดเจนว่านายสุทธิโชคเป็นคนร้ายนั่นเอง นอกจากนี้นายณัฐยังเป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียน เดียวกันกับนายสุทธิโชคและอยู่ในกลุ่มเดียวกัน นายณัฐได้เบิกความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามลำดับและตรงกับคำให้การในชั้นสอบสวนของตนเอง อีกทั้งขณะที่นายณัฐเบิกความในคดีดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจก็ยังไม่สามารถจับกุมนายสุทธิโชคได้ จึงเชื่อว่านายณัฐได้เบิกความไปตามความเป็นจริงมิได้มีเจตนาที่จะช่วยเหลือหรือปรักปรำใส่ร้ายนายสุทธิโชค พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า นายสุทธิโชคหรือเต๋า เป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง และข้อเท็จจริงก็รับฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลยใช้ชื่อนายสุทธิโชค จำเลยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นนายเชาวรัตน์ เมื่อปี 2533 นอกจากนี้ก็ปรากฏว่าในชั้นจับกุมจำเลยก็

ให้การรับสารภาพว่า จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริงตามบันทึกการจับกุมเอกสาร
หมาย จ. 5 ฉะนั้น แม้นายณัฐกับนายอนุวัชรและนายวีระยุทธจะไม่ชี้ตัวยืนยันว่า
จำเลยเป็นคนร้ายก็ตามแต่ข้อเท็จจริงก็รับฟังได้ว่า นายสุทธิโชคที่เป็นคนร้าย ก็คือ
จำเลย ส่วนสาเหตุที่นายอนุวัชรและนายวีระยุทธไม่ชี้ตัวจำเลยนั้น ก็น่าเชื่อว่าพยาน
ทั้งสองไม่เคยรู้จักกับจำเลยมาก่อนเพิ่งจะเคยเห็นจำเลยในขณะเกิดเหตุเท่านั้น
พยานทั้งสองมาเบิกความเป็นพยานในคดีนี้ภายหลังจากเกิดเหตุเป็น เวลานาน
ประมาณ 14 ปี และขณะเกิดเหตุจำเลยมีอายุเพียง 18 ปีเศษเท่านั้น หน้าตาและรู
ปร่างแตกต่างจากขณะที่ พยานทั้งสองเบิกความเป็นเหตุให้พยานทั้งสองไม่สามารถที่จะ
จดจำจำเลยได้ ส่วนนายณัฐนั้นเคยรู้จักกับจำเลยมาก่อนเกิดเหตุโดยเรียนหนังสืออยู่
โรงเรียนเดียวกันและอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แม้จะไม่เคยพบกันอีกเป็นเวลานานก็ตาม
ก็เชื่อว่านายณัฐยังสามารถที่จะจดจำจำเลยได้ แต่ที่นายณัฐเบิกความว่าจำเลยไม่น่า
จะใช้นายสุทธิโชคนั้น น่าเชื่อว่า นายณัฐเป็นเพื่อนกับจำเลยมาก่อนจึงไม่ยอมเบิก
ความยืนยันว่าจำเลยคือนายสุทธิโชค พยานหลักฐานของโจทก์มี น้ำหนักรับฟัง
ลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามฟ้องได้ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ข้อเท็จจริงตามภาพถ่ายทะเบียนบ้านเอกสารหมาย จ.14 ปรากฏว่าจำเลย
เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2507 ขณะเกิดเหตุจำเลยมีอายุเพียง 18 ปีเศษ และยังเป็น
นักเรียน การกระทำความผิดของจำเลยเป็นไปในลักษณะก่อเหตุด้วยความคึกคะนอง
ขาดความยั้งคิดเนื่องจากอายุยังน้อย ที่ศาลอุทธรณ์ลดมาตราส่วนโทษให้เพียง 1 ใน
3 นั้น ยังไม่เหมาะสม ศาลฎีกาเห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษให้แก่จำเลยใหม่

พิพากษาแก้เป็นว่า ลดมาตราส่วนให้จำเลยกึ่งหนึ่งคงจำคุก 7 ปี 6 เดือน
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์.

(ปัญญา สุทธิบัติ-พูนศักดิ์ จงกลนี้-วิชา มหาคุณ)

ศาลอาญา - นายรัถยา สัตยาบัน

ศาสตราจารย์ - นางอุบลรัตน์ ลุยวิกภัย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ